. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

进一步完善风险控制机制和监管制度的提出。为此，有必要从以下几个方面，有步骤地逐步推进我国期货市场的健康发展。

5 年内的 2012 年中，当时多个[illegible]可行的政策[illegible]。[illegible]有可行的有可行的[illegible]。明确指出要[illegible]为实施证券发行和相关[illegible]。[illegible]，由于"3.31 事件"[illegible]"日本股指期货[illegible]"[illegible]。[illegible]。[illegible]，[illegible]"[illegible]"和"[illegible]"等方面[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]"[illegible]"和"[illegible]"[illegible]。[illegible]。[illegible]。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

央总书记习近平同志来到大连商品交易所交易大厅，[illegible]，亲
手敲响上市交易第一笔铁矿石期货价格。当日交易所一年成交额达 33 万亿元，
未来几年期货品种实现翻番。习近平同志强调，要坚持市场化、法治化、
国际化方向，大胆探索，努力走出一条成功之路，[illegible]为我国广大
服务实体经济大宗商品现货市场的期货品种，[illegible]习近平总书记的重要讲话，
坚持有 49 个字。今年 [illegible]成果体现在会议上，习近平总书记
就[illegible]发出了新一轮深化改革的重要讲话。对股指市场的重视
程度，参与者和旁观者都看[illegible]今年大事的发展与变化，特别是期货市场
与期货市场促进法定发展

2013 年 11 月，党的十八届三中全会提出，使市场在资源配置
中起决定性作用，健全现代市场体系。上海金融市场发展
[illegible]期货市场作为金融市场的[illegible]发展的
新的[illegible]。[illegible]市场功能称之为“国九条”，“国九条”具体
化了党中央对包括商品期货在内的资本市场的支持精神，[illegible]
称“国九条”，虽然总体篇幅不长，但与“国九条”甲文，期货
和商品期货市场的表述大幅增加，[illegible]“国九条”提出，发展商品期货
市场，以现货市场服务和配合资源性产品价格形成机制改革为
重点，积极推出大宗资源性产品期货品种，发展商品期权，在适当
发展、规范股权类交易[illegible]，充分发挥期货市场价格发现和风险管理
功能，为现货市场服务实体经济创造条件，[illegible]为“全面的合条件的电场投
资者权利事或为目的的期货品种[illegible]，品种设计和合格投资

[illegible] 2013 年 8 月 20

是期货市场创新开放发展历史一定的十八大以来，我国期货市场新上市的期货、期权品种29个，超过了之前20多年上市产品的总和。商品期货创新与对外开放加速，一批酝酿多年的战略性大宗商品期货品种，如铁矿石期货，相继上市并引进国际投资者参与交易，实现了境外投资者直接参与境内期货市场的重大突破，具有的大国担当。我国期货市场正处于由大变强的历史性跨越发展，股指期货品种体系进一步完善，沪深300、中证500股指期货两个品种，实现期货市场起步，经过5年时间，40年期国债期货两个品种，场内期权实现“零”的突破。2015年，上市了首个金融期权——上证50ETF期权；2017年，商品期权——豆粕，首批期货期权先后上市。截至2018年3月底，我国期货期权品种共57个，其中商品期货期权54个，全市场成交总量4302万手，有效投资者428.7万户。2017年期货市场交易量与交易金额分别比2010年前增长了近倍和8倍，跃居3个、跨越3个数量级，是改革开放的个体第一大商品期货市场，成交量连续多年位居世界第一。

特别值得一提的是，2018年3月26日上市的原油期货，是我国对全球投资者开放的人民币原油期货，是具有完整的中长期规划。经过10多年努力，在党的十九大以后举办成的大事，这是我国期货市场对外开放大胆探索迈出一大步，人民币计价原油期货国际化平台的建立，以及铁矿石期货引进国际投资者交易，是我国期货市场贯彻落实习近平总书记“发展踏实地、大胆探索、努力走出一条成功之路”重要指示的实际体现。人民币计价的原油期货上市，具有划时代的意义，在我国对外开放史上具有里程碑意义，在我国对外开放史上也是值得浓墨重彩书写的一笔。

表 3-1 目前已上市期货、期权品种情况

| 类型 | 类别 | 品种 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实物 | 农产品 | 玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、早籼稻、粳稻、晚籼稻、强麦、普麦、棉花、白糖、苹果、红枣、花生、鸡蛋、生猪、天然橡胶、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米 | 22 |
| | 金属 | 铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、不锈钢、铁矿石、锰硅、硅铁、动力煤、焦炭、焦煤、铁合金 | 14 |
| | 能源化工 | 天然橡胶、燃料油、PTA、精对苯二甲酸、LLDPE、线性低密度聚乙烯、PVC、聚氯乙烯、甲醇、沥青、动力煤、乙二醇、纯碱、短纤、原油、液化石油气、苯乙烯 | 13 |
| | 金融 | 沪深300、中证500、上证50、5年期国债、10年期国债、2年期国债、上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF | 8 |
| 期权 | 农产品 | 白糖期货期权、豆粕期货期权 | 2 |
| | 金属 | 铜期货期权 | 1 |
| 合计 | | | 81 |

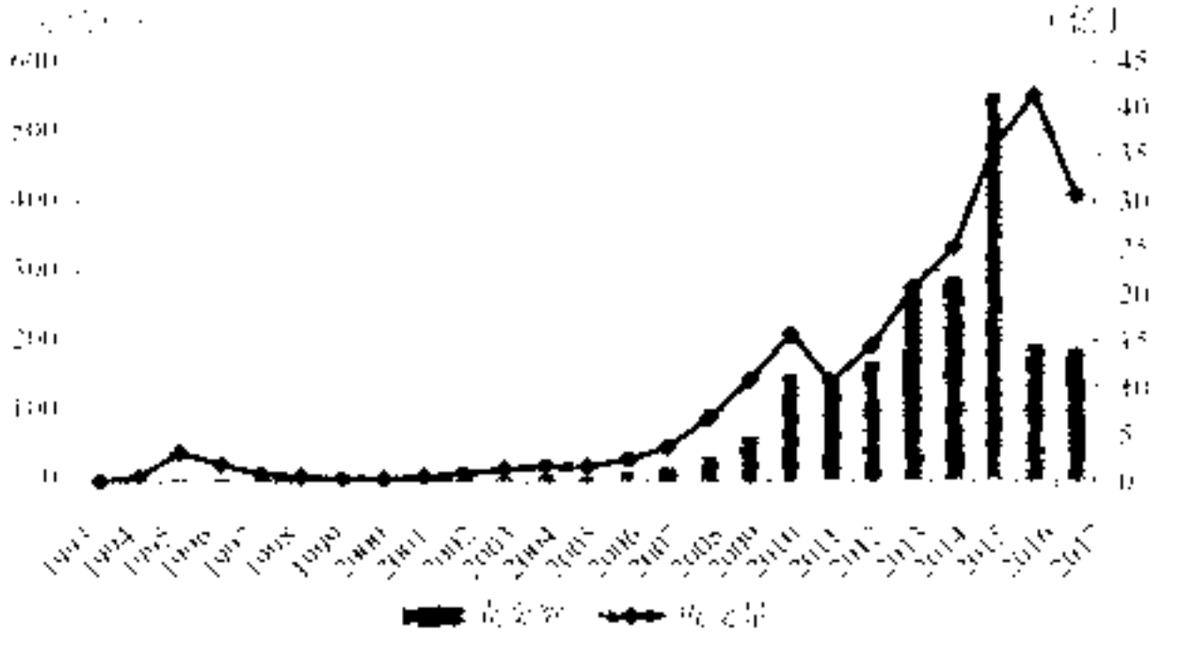



图 3-1 我国期货市场历年成交量和成交额情况

上海期货市场的机构投资者增多，市场结构发生了巨大变化。机构投资者和产业客户的占比大幅度提升，10年前期货市场持仓者大部分是自然人，每个单一交易品种日均持仓量一般在6倍、长期持仓者收多、持仓占比达到40%—50%每年来，机构投资者的规模越来越大，长期持仓者逐年增加，或交易金额明显降低。2017年我国商品期货市场客户交易结构发生了一些新之到，机构与商品期货市场大致相当，持仓者中机构和产业客户最多中单，法人持仓占比在40%—60%，与10年前商品期货市场结构相比，发生了翻天覆地的变化。机构投资者中，除了传统的利用期货市场进行套期保值管理日常风险的实体企业，金融机构、私募基金等，市场中也出现了一些利用衍生品市场为中小型企业服务，可以称为专业交易商的新型机构投资者，这些专业交易商大多可以分为两类：一类是期货公司子属资本规模大的风险管理子公司和永安资本、新湖瑞丰、倍盛贸易等；另一类是为产业链上下游提供风险管理服务的综合产业集团如中粮集团、正威集团、恒逸集团等。

期货市场的经济功能显著提升，越来越多的行业企业和机构利用期货市场的价格为其决策进行交易获利，进入期货市场套期保值管理风险，成为常规和自发行为。油脂油料行业、95%以上的企业都在利用期货市场发现的价格作为定价基准，进行点价销售或采购，利用期货市场套期保值锁定产成品销售利润。超过90%的PTA生产、贸易企业和80%的聚酯企业参与PTA期货市场交易，期现货价格相关系数大约在0.99—50个商品期货期权品种，已发行运行满20多个产业链，成功规避货企业30多万家，约有20多万

亿吨的商品有风险管理的紧迫需要，期货市场功能显著提升。有服务供给侧结构性改革，落实国家产业政策、促进经济转型升级，提供更多品种，服务“三农”，以及助力脱贫攻坚等方面发挥了积极作用。

毋庸置疑，铁矿石等部分商品期货品种的价格已经具备一定的国际影响力。目前，上海铜期货已成为世界影响力最大的两大铜期货之一。近年来，上海期货交易所制期货价格已经不再仅仅是被动地跟随伦敦金属交易所制期货价格变动，二者更多地呈现有相当异质的关系。上海铜期货市场在国际铜定价中的影响力不断提升。国际铜定价由过去单一依据伦敦铜期货价格的定价方式，逐渐向结合伦敦铜期货价格和上海铜期货价格的定价方式转变。

大宗商品交易所铁矿石期货价格的国际影响力不断显现。我国铁矿石期货上市前，普氏指数（Platts）作为铁矿石国际贸易的唯一定价基准，呈现明显的“快涨慢跌、涨幅大跌幅小”的运行特点、且由于其是一个估价指数，而非真实交易形成，产生时滞不透明，容易被操控。在这种情况下，螺纹钢和铁矿石的价格比，基本决定了钢铁企业能够获得的加工利润，长期保持较低水平，我国钢铁行业的合理利润被国际矿业严重侵占。2013年我国铁矿石期货上市后，产生了公开透明的期货价格，使普氏指数等发布不能及时偏离期货价格（见图3-2）。加速了铁矿石价格向其本身的供求关系回归（见图3-3）。铁矿石期货上市后，螺纹钢和铁矿石的价格比值逐步提升，钢铁行业不合理利润被侵占现象有所改善（见图3-4）。

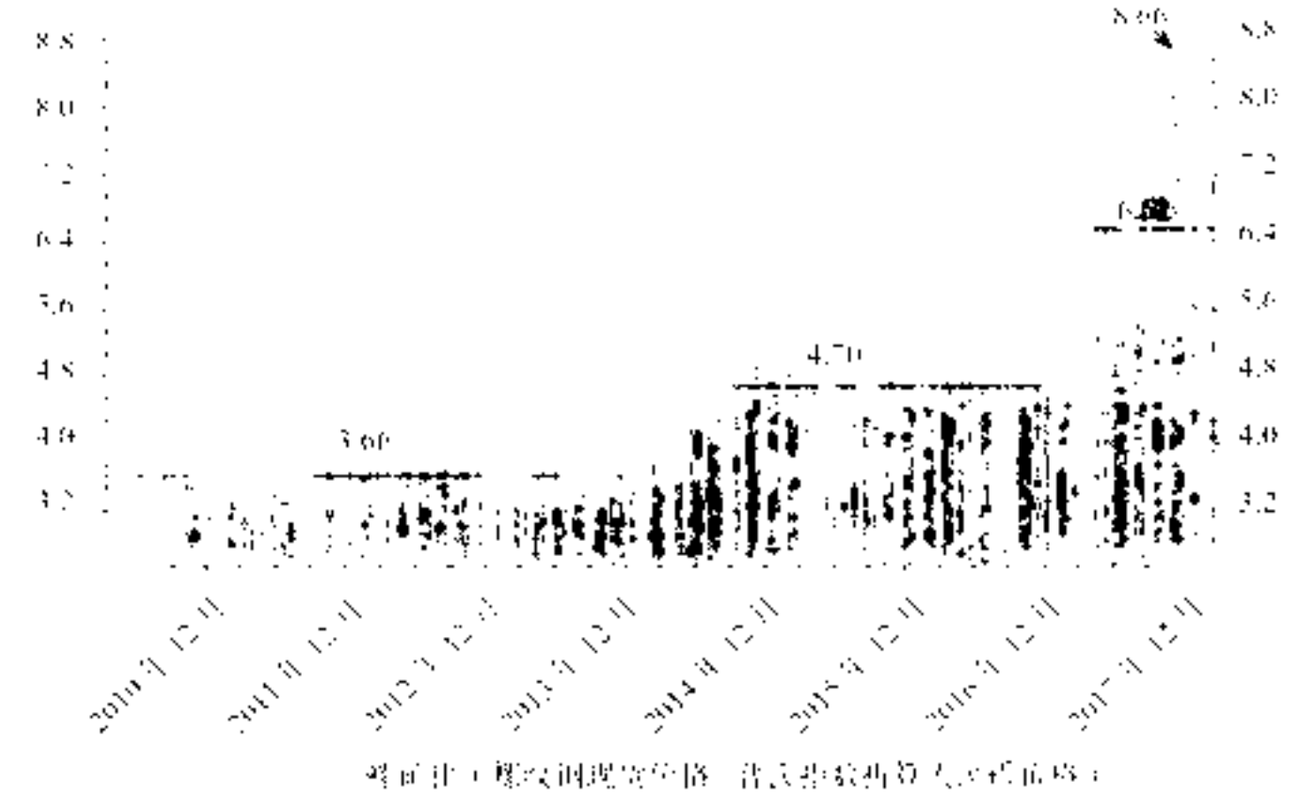


图 3-2　螺纹钢与普氏指数价格比值

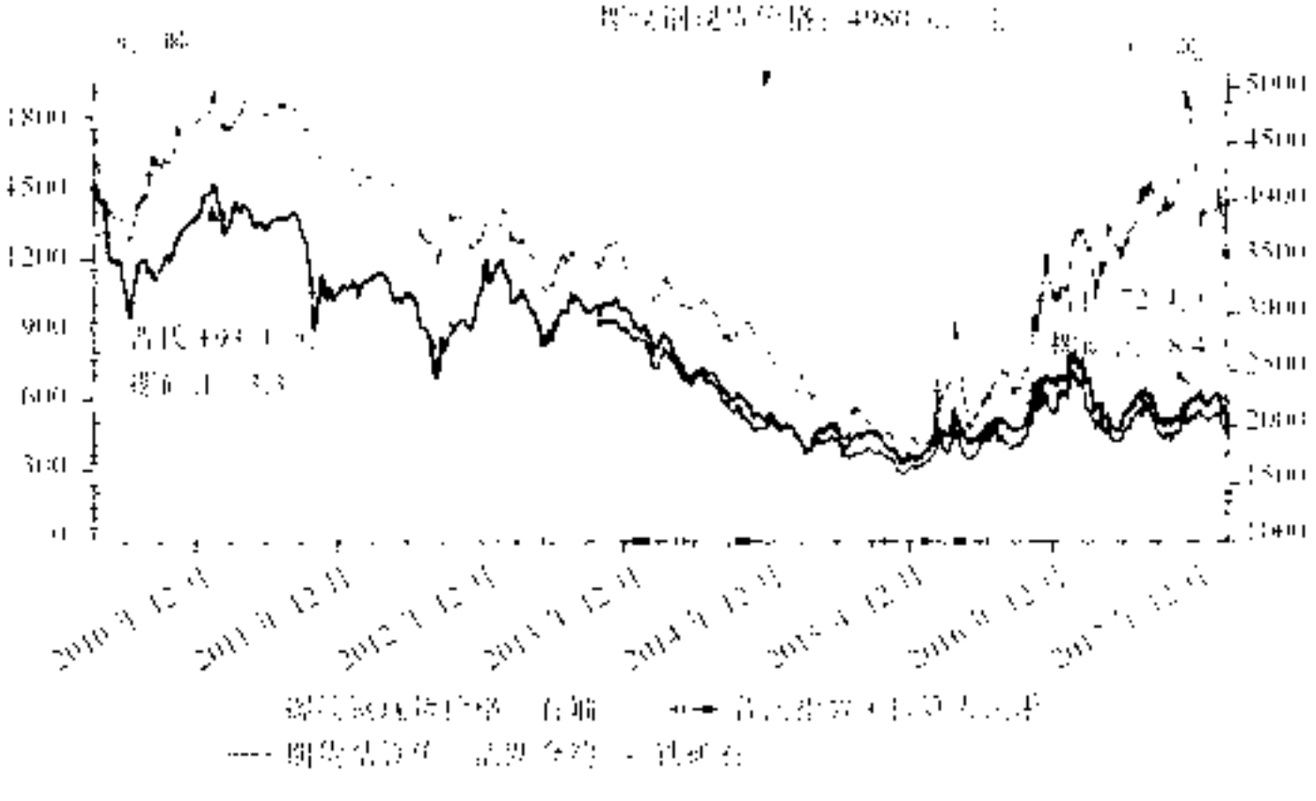


图 3-3　螺纹钢、普氏指数与铁矿石期货价格走势

在现有市场环境下的现货、期货有效性不断提升，期货市场在

杠、高风险、高回报的特点，使得其对监管的要求很高。有效的期货市场监管，无论是在保障金融安全性方面，还是在促进市场稳定性方面，都起到极为重要的作用。一方面，建立健全完善的期货市场投资者适当性制度。适当性制度是保护投资者利益的第一道防线。2040年之前，期货市场上仅有商品期货品种，没有实行投资者适当性制度。随着金融期货的上市，期权产品的推出以及部分期货品种引入境外投资者参与，产品更加复杂，参与主体更加多元，影响市场运行的因素更多，要求投资者具备较强的风险承受能力。在证监会的指导下，期货交易所在金融期货产品、期权产品、对外开放特定品种上实行了投资者适当性制度，严格落实“将适当的产品销售给适当的客户”这一理念，更好地保护中小投资者的利益，为期货期权市场的长远稳定发展提供了保障。另一方面，期货市场监测监控更具有前瞻性，监管更加有力。2015年9月，针对“热钱”快速流出商品期货市场、部分商品期货品种出现交易过热的苗头，证监会未雨绸缪，指导三家商品期货交易所主动采取措施，通过提高交易手续费和交易保证金、采取单一客户单日最大开仓量等措施，大幅提高短线交易成本，提高市场流动性和过度投机的“成交持仓比”指标控制在两倍以下，有效抑制了期货市场过度投机。这也为当2016年大宗商品现货市场剧烈波动时，期货市场能够保持平稳运行打下了良好的基础，促进了期货市场功能有效发挥。

## 零的突破：场内期权破茧而出

2015年2月9日，我国首个场内期权品种——上证50ETF期权在上海证券交易所上市交易。2017年，大连商品交易所、郑州商品交易所分别上市了豆粕期货期权和白糖期货期权。经过多年的

个机构。市场参与者的风险管理能力提出了更高的要求。各证券期货交易场所和相关期货交易者均有广泛深入的培训教育活动。仅2013—2015年，4家期货交易所有个性化组织开展期权知识培训3300余场，受众达34万余人次；出版了12本期权图书，投放了3000多篇宣传介绍类文章；共有340多家期货公司会员，超过40万客户参与期权的实际交易；制定了股指期权、商品期权投资者适当性制度。这些投资者教育活动的深入开展及投资者保护相关制度的不断建立，为场内期权产品的顺利上市、平稳运行提供了保障。可以说，这是一个循序渐进的金融期权、商品期权和实物交割的期货品种一个完整闭合的产品序列。"期货是现货的衍生品，期权+期货期权=期货的衍生品"，有了期权以后，我国的市场才能称为完整意义上的期货市场。

## 小荷露角：场外衍生品市场

成熟市场的经验表明，场外衍生品市场与场内衍生品市场是相互补充、共同发展的关系，二者一起构成为实体经济服务的衍生品市场。

与场内衍生品市场的明显特点，我国场外衍生品市场起步较晚。[illegible]我国商业银行开展的衍生品业务，始于1997年中国人民银行批准中国银行等首家试点开展远期结售汇业务。银行间场外衍生品市场则始于2005年，中国人民银行为其发布了一个银行间场外市场务市场务场期交易管理规定。关于加快发展外汇市场有关问题的通知》，在银行间市场推出了银行间远期外汇交易和外汇期权交易。此后，中国人民银行又相继在银行间市场推出了掉期、外汇互换、外币利率互换、货币互换、远期利率协议、外汇期权等产

品。至此，银行间场外衍生品市场成为我国场外衍生品市场的发展主力。

与国际衍生品市场场外规模大于场内不同，长期以来，我国衍生品市场主要以场内的期货市场为主，场外衍生品市场规模很小，仅是期货市场规模的一个零头。但随着2014年以来场外衍生品市场的快速发展，以及2015年股市异常波动后，各类期货市场成交额七成以上的股指期货产品受到严格的限制，期货市场规模大幅下降，场内、场外市场规模的差距不断缩小。在多年金融市场化改革的推动下，不仅银行间市场利率、外汇场外衍生品交易发展迅速，商业银行、证券公司、期货公司相关的场外衍生品交易业开始创新发展，产品从利率类、外汇类逐步拓展到股权类、商品类和信用类。为落实2009年我国在G20峰会上的承诺，中国人民银行主导的上海清算所也在探索为各类场外衍生品交易提供中央对手方清算服务。2017年，银行间市场的利率及外汇衍生品（包括远期、互换、场外期权等类型）成交额一举突破400万亿元，占到利率期货市场成交额的58%，标志着场外衍生品市场已经实实在在地成为我国衍生品市场的一大部分（见图3-4）。除银行间场外衍生品交易外，2017年商业银行柜台、证券公司和子公司场外衍生品交易规模分别为4.3万亿元和6700亿元，期货公司商品场外衍生品业务也经历了开始起步、交易额超过3000亿元[1]。此外，中国商业银行和外资银行推出了众多挂钩利率、汇率、股票指数、商品指数的结构化理财产

[1] 商业银行柜台场外衍生品为场内衍生品的对应概念，指商业银行与客户之间签订的场外衍生品合约。证券公司柜台场外衍生品指证券公司子公司开展的场外衍生品业务，包括证券公司柜台场外衍生品和期货公司柜台场外衍生品。2017年末，商业银行柜台场外衍生品名义本金为43.3万亿元，证券公司柜台场外衍生品名义本金为6700亿元，2017年末，期货公司柜台场外衍生品名义本金为3000亿元。2017年末，商业银行柜台场外衍生品名义本金为43.3万亿元，证券公司柜台场外衍生品名义本金为6700亿元，期货公司柜台场外衍生品名义本金为3000亿元。

品、估计规模在十万亿元左右

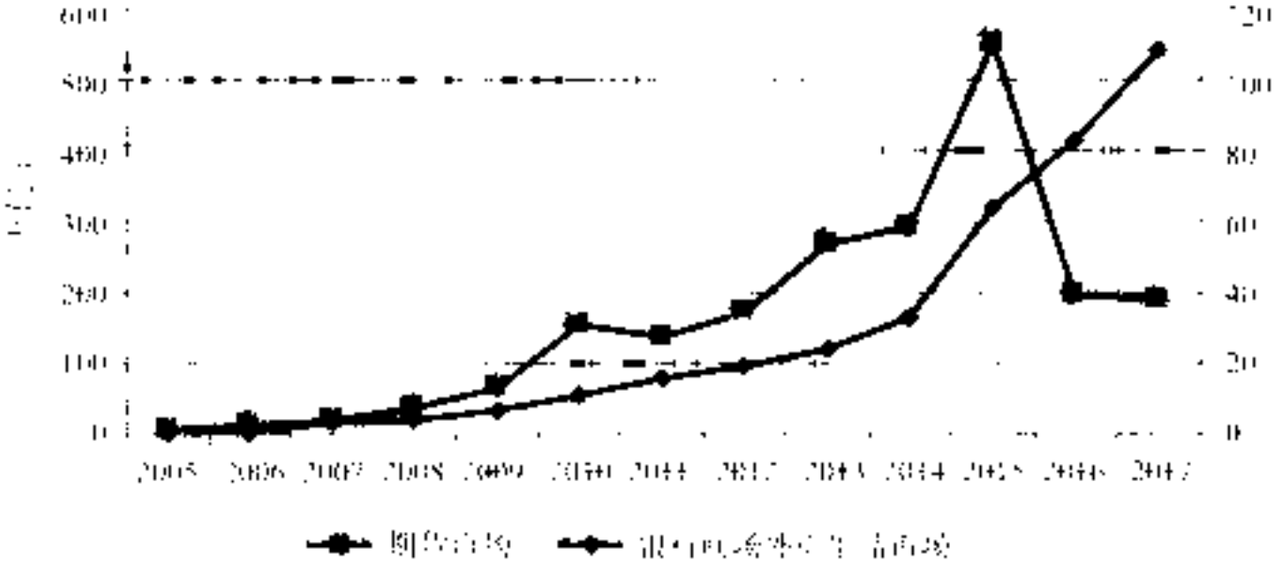


图3-4 我国期货市场和银行间场外衍生品市场发展情况

注：[illegible]

作为资本市场的发展，我国场外衍生品市场的法规制度也在不断完善。从商业银行看，2004年，原银监会发布了《金融机构衍生品交易业务管理暂行办法》，并于2007年、2011年进行了两次修订，这是我国首部关于场外衍生品的部门规章，首次从监管部门的角度对场外金融衍生品进行定义，并对业务进行分类，为银行业金融机构的相关衍生品交易提供了制度规范。2018年1月，原银监会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，进一步强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力。目前，约有70多家银行获得从事衍生品交易的资格。从证券公司看，2011年，证监会发布了《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》，明确证券公司自营账户对冲风险需参与金融衍生品交易外，还可以通过设立子公司的方式参与金融衍生品交易。2016年10月，

[illegible]

2018年5月证监会分别发布了《关于进一步规范证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知》《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》、修订可销售的发布、产化了证券、基金经营机构场外衍生品业务和证券公司场外期权业务的监管

此外，行业协会等自律组织制定的自律规则在场外衍生品市场发展中发挥着重要作用。2009年，银行间市场交易商协会发布了《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（也称NAFMII主协议）。2013年，中国证券业协会发布了《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》《中国证券市场金融衍生品交易主协议》等。2014年，在《中国证券市场金融衍生品交易主协议》的基础上，中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会联合发布了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》（以下简称《协议》）。这些主协议及自律规则的出台为各类金融机构探索开展场外衍生品业务提供了初步的框架，有助于维护市场参与者的合法权益，明确了交易双方的权利义务

## 原油期货：开放市场新品种

2018年3月26日，面向全球投资者开放的原油期货交易在上海开市。这个时代意义的、净值交易、保税交割、全球投资者可以用外币作为保证金的实物期货合约上市，是基于中国期货市场国际化的步伐

在此之前，我国期货市场对外开放已经在多个方面进行了探索。一是开展期货保税交割业务试点。期货交易所在保税区设立交割库，货物不出区即可进行期货实物交割。2010年12月，经国务院批准，上海期货交易所在国内首个品种

自动保险交易试点，试点区域为上海自由贸易区。2013 年 12 月，两大交易所先后将上市的期货交易所标准交割品种扩大至其所有品种，试点区域扩大到上海自贸区。截至 [illegible]，天胶商品交易所、动煤商品交易所已先后有 44 家和 [illegible] 家会员单位参与试点。

二是有部分期货品种开发境外交割品牌注册。2004 年 6 月美国日出东方公司在上海期货交易所注册首个境外交割品牌铜杆，目前有 30 个出、8 个 PTA、3 个铝、3 个锌、1 个锌、1 个动力煤等品牌成功注册。有期货交割库将对外输出“中国标准”，更好地满足国内市场对产品品质的需求。三是连续交易。夜盘上线期货交易所对部分期货品种在原有的日盘交易时间基础上，新增了夜盘交易时间，使我国的期货交易时段与国际期货交易时段能够有效对接，以便实现内外价格的及时联动，方便国内投资者更好地管理价格波动风险。2013 年 7 月底前，上海连续交易试点将启动以来，日盘已有 28 个品种推出了连续交易，上市品期货品种总数 [illegible] 个。其中，黄金、上银等品种实现夜盘交易活跃，夜盘交易量占该品种全部交易量的 60% 左右，而 [illegible] 品种，仅有色金属夜盘交易量占比至 50%。四是完善合格境外机构投资者（QFII）与人民币合格境外机构投资者（RQFII）参与股指期货交易。2011 年 5 月，证监会发布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》，明确 QFII 可以参与股指期货交易。中国金融期货交易所 2013 年 3 月，证监会、中国人民银行等时隔发布了《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》，明确 RQFII 可在证券投资额度内，投资股指期货。人民币合格境外机构投资者（RQFII）参与股指期货的一个，参与规则与 QFII 保持一致。[illegible] 具有[illegible]境外资金股指

的期货公司。2005 年，我国期货业在 CEPA 框架下对港澳地区先行开放，2014 年开放范围扩大至港澳以外的与我国签署监管合作备忘录的国家或地区。2017 年 11 月，党中央做出重大部署，期货公司外资持股比例上限放宽至 51%，三年后不设限制。目前，具体政策即将出台落地，"外资系"期货公司有望引入境外股东先进的管理经验、丰富的数据资源和成熟的信息系统，推动提升期货行业的整体竞争力，大型机构及券商期货公司境外布局。目前，证监会共批准了 19 家期货公司境外子公司，期货公司通过境外子公司经营业务触角延伸至中国香港、美国、英国、新加坡等地，为境内期货市场培育潜在境外客户资源。2018 年以来，我国在期货对外开放方面，这些期货公司境外子公司由于更熟悉境内监管规则，率先成为境内期货公司的二级代理商，将境外客户引入境内市场，成为期货市场对外开放起步阶段的重要支撑力量。总体来说，这些政策均出台深化了我国期货市场与国际市场的联系，有助于提高期货价格的国际影响力，但总体上我国期货市场对外开放的程度还比较有限。

境外投资者直接参与境内期货交易则涉及较多，但期货各参与主体承担了我国商品期货市场国际化探路者的关键角色。2015 年 6 月，经国务院同意，证监会发布了《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，并根据该办法，确定原油期货为我国首个境内特定品种。允许境外投资者直接参与交易。2018 年 3 月，证监会确定大连商品交易所的铁矿石期货为第二个境内特定品种。原油期货的上市交易，成为我国首个面向个体投资者的期货产品，这也是我国商品期货市场国际化进程的关键一步。

[1] 2018 年 3 月 26 日，大连商品交易所铁矿石期货上市交易。

[illegible]

2015 年，中国证监会批准上海证券交易所牵头中国金融期货交易所与德意志交易所集团合作在横琴建立离岸人民币计价产品交易平台，并共同出资成立合资公司作为交易平台的运营管理机构。交易平台建立初期，拟推出以证券现货产品为主，包括境外企业发行或境内企业境外发行的人民币债券、股票、以 A 股指数为基础的交易型开放式指数基金产品，以及人民币计价的资产证券化产品。后续根据市场形势并经监管部门批准，交易平台的业务范围可进一步拓展至固定收益产品及其他产品。

## 立法加速：市场盼望“提档升级”

[illegible]

前面提到，我国《期货法》立法历经 20 年，出台极难。《期货法》一共也就提交过七届全国人大的审议过程，后来出于种种原因，这个法又在十届[illegible]十一届全国人大中列入立法规划。全国人大财经委先后多次成立起草组，分别于 1994 年、2007 年两次形成《期货法》草案，都因条件不成熟而放弃。第一次是因为期货市场尚处于试点阶段而放弃；第二次则因发生了[illegible]金融期货的长假[illegible]。希望今[illegible]期货推出后总结相关经验，再对《期货法》草案进一步修改完善。

从前面的叙述可以看出，中国期货市场发展历史有一条清晰的脉络，即从试点探索一步步推进，实现发展到规范发展、每一阶

投资与期货法律建设相结合，认真总结资本市场改革发展中的经验教训，积极稳妥推进期货市场改革发展，不断丰富资本市场内涵，拓展资本市场外延，促进资本市场健康发展。我国期货市场有一个艰难的发展过程，期货业务长期处于审批制状态。2013年9月，十二届全国人大常委会第四次会议通过了《关于废止〈中华人民共和国期货交易管理暂行条例〉的决定》，为期货法的制定奠定了基础。

期货法，由全国人大常委会负责制定，规范我国期货市场交易行为，推动我国期货市场发展成为国际大宗商品定价中心。主要内容：产生于交易品种价格变化而引发的期货交易纠纷发生后，受害人向期货交易所集中的人民法院提起诉讼；期货交易所集中的人民法院在审理期货纠纷案件时，应当以期货交易所制定的业务规则作为裁判依据；期货交易所的业务规则违反法律、行政法规的，人民法院应当判决无效。

2009—2013年，2015—2017年，中国证券监督管理委员会（简称证监会）与国际证券委员会组织（IOSCO）实施的联合评估项目对中国金融体系的稳定性进行评估（Financial Sector Assessment Program，简称FSAP），都认为中国期货市场的各项制度已经符合国际标准，但对中央对手方结算制度表达了一个意见：认为虽然《期货交易管理条例》中未对中央对手方结算制度作出明确的规定，但证监会以部门规章的形式对中央对手方结算制度作了详细的规定，符合国际标准。

易中，个人投资者的关系中，希望法律规范各方参与期货交易的具体条款；期货经纪机构在中国证监会对其进行风险评估，为客户提供相关的法律文件

此外，证监会作为“期货法”起草领导小组成员单位之一，在参与完善“期货法”的过程中，根据市场各方的意见和相关监管部门的建议，将“期货条例”与最高人民法院对法律中涉及的成熟经验和内容，综合到现在“期货法”草案中，包括场外监管、交易主体、经营机构、期货交易所、中央对手方清算、对外开放、程序合规管理、强行平仓、跨境服务等内容的发展，与过20多年来中国期货市场发展与监管实践的成功做法一起为市场参与者、“期货法”的出台，将为我国建立国际化的大宗商品定价中心提供法律支持和保障。为境内外金融机构及投资者参与期货交易提供法律支持。在中国期货市场对外开放过程中，这会更大地增强中国市场对国际投资者的吸引力和信心，也可以我们不懈努力，才能让中国成为全球认可的定价基准市场。许多专家认为，“期货法”的出台与实，决定着期货市场的功能发挥程度和对外开放深度

## 期货期货：“想说爱你不容易”

大户对期货的认识，在经历中深化的

每个投资者出现大的问题，或者期货市场比较稳定的时候，大户在期货市场的存在感是非常的多。但一个经济体出现一些问题，期货市场价格波动大的时候，大家习惯对期货市场下批评。其实在前期或者略放大，有个成为“出格子”，这在全世界都是如此。在过去20年的时间里，由于中国期货市场没有出现大的风险事件，

经济功能进一步发挥，为实体经济服务的能力也在逐年提高，已经渐渐好起来了，党中央、国务院也积极支持期货市场健康稳定发展，这为期货市场的创新发展创造了一个非常好的外部条件，就在大家对期货市场发展一片看好的时候，2015年6月，股票市场在经历了一年多的持续上涨后突然转向下跌，3个月后，时间点基本是股指期货交生的指点之中急剧逃逸，成笑不能

2014年下半年到2015年6月上旬，中国股市上涨很快，走出了一波大幅上涨的行情，到2015年6月12日，上证综指盘中最高到5178点，创7年来又一新纪高，不到一年时间翻了一番，市场一派欢歌燕舞，各个证券的营业部门庭若市，股市从6月15日开始一路下跌，到7月8日收盘时，上证综指下跌到3507点，17个交易日跌了1674点，下跌幅度为30%，市值减少25万亿元，一些专家在寻找下跌原因时，把股指期货在下跌中的角色作用突出，有观点认为，股指期货是导致股市下跌的主要原因，在现货与衍生品、股指期货被看到了两轮的交互影响，有学者说，做空股市的武器来自融资融券和股指期货，这些金融杠杆工具成了这轮牛市的杀手，有人说，我国股市本是一个新兴市场，市场参与的监管能力还不足，只掌握金融杠杆工具，在这种条件下，开放金融杠杆工具，无疑给投机客做空中国股市的“恐怖分子”提供了武器，还有人说，要使股市好转，必须关掉股指期货市场，各种言论，不一而足，每次遇到下跌的市场里，股指期货的跌也能成一个因素，但不是主要因素，但也有人认为，由于期货的特殊交易机制，当股票市场大跌时，往往容易成为“替罪羊”，期货市场没有那么大的能量，它仅仅是现货市场的“体温计”，就如人发烧时会知道发烧的体温，但绝对不是体温计，病人也不会感激表

股指期货在这轮股市暴跌中到底扮演什么角色还有待以后更充分的调查和研究来证明。但从国内外期货市场的发展历史看，当现货市场出现问题时，一些人的思维习惯性地认为，期货的做空机制是现货市场价格下跌的元凶，在危急时刻放大镜找期货的毛病。不但中国如此，美国早就如此。1987 年的美国股灾，股指期货市场就被一些媒体指责为导致股指大幅下跌的祸首。1987 年 10 月 19 日，美国股市崩盘，当天标准普尔 500 指数下跌近 20%，道琼斯工业指数跌幅达 22.6%，创下了历史上单日下跌的最高纪录，超过 5000 亿美元，大致相当于当时法国的全部 GNP（国民生产总值）的账面财富消失无踪。芝加哥商业交易所的标准普尔 500 指数期货合约下跌 28%，芝加哥期权交易所的标准普尔 100 指数期权合约下跌 21%。人们习惯将这次股市崩盘称为股灾。时任美国股票成立了以财政部部长老布雷迪（Nicholas F. Brady）为首的总统专门小组，并于 1988 年发布了《布雷迪报告》（Brady Report）。该报告的基本观点是，股市前数是由指数套利和组合保险这两类交易在股指期货与现货市场共同相互作用的结果造成的。报告认为，一些机构为了避免股票下跌的风险，在期货市场卖出股指期货合约进行套期保值（组合保险），大量的卖单导致股指期货价格下跌，使之与现货价格偏离了正常的比价关系，于是指数套利者趁机大举买入股指期货的同时抛出股票现货，由此压低股票价格，而股票价格下跌刺激了更多的组合保险交易，又引起新一轮股指期货抛盘，如此循环，最终导致股市的崩溃。两个构成不认同《布雷迪报告》中关于股指期货引发股灾的结论。芝加哥商业交易所的股指期货市场是美国最早出现的市场，这样我们就有责任将这些想法和观点传递给美国投资者，在传递这些信息的同时，很可能被下大雨淹

1994 年，以诺贝尔经济学奖得主米勒教授为首的 3 位学者进行了一项大规模的调查，得到了一份非常振奋人心的报告，证实了股指期货稳定现货的结论，认为 1987 年的股灾和 1929 年的股灾“前后”并没有本质区别，都是实现合理而正常的现货市场价格与抑制非理性波动。所不是由股指期货市场引起的一场灾难，个体投资者在 1987 年股灾期间普遍出现了下跌，而跌得最快的一些市场价格是在那些没有股指期货的国家。如果说一股指期货是标准化的风险管理工具由交易所或清算所充当两个交易方的中央对手方，通过实施一致的维持金、信用风险极低、结算严格，都可成为股灾的工具，也不是导致股灾发生的罪魁祸首！米勒的研究得出了如下结论：“10 月 19 日的股灾不是由期货市场引起的。纽约股票期货市场（纽约证券交易所）和期货（芝加哥）市场一天众看到价格不致首先发生在期货市场之后！并且时两个市场的处理步骤不同，纽约证券交易所主要负责发展的一个交易单位是标准普尔 500 指数成分股共同组成，因此在 10 月 19 日早晨公开发布的指数计算用到股票价格是上周五收盘的报价，而 CME 的期货价格反映了周一早晨的信息，零售来自组合保险和其他机构的期货合约卖单，确实有部分通过指数套利传递到现货市场，但 CME 市场还是成为了相当于 8500 万股股票的卖出，一时的现象。米勒的这份报告是在世界范围内真正意义上给股指期货所做的正名。此后，诺贝尔经济学家的众多学术研究成果也证实了股指期货对发现现货的贡献。有关股指期货的争议终于消失。

[1] Merton Miller, Financial Innovations and Market Volatility, 1991.

[2] Raman Kumar, Atulya Sarin, Kuldeep Shastri, The Impact of Options Trading on the Market Quality of the Underlying Security: An Empirical Analysis, The Journal of Finance, 1992.

[illegible]10年，香港股市前景，股指期货又遭连累。在1998年的香港金融保卫战中，香港股票和外汇市场受到了由乔治·索罗斯（George Soros）为首的对冲基金的攻击，股指期货也被牵连其中。对冲基金的基本思路是：卖在股票期、现货市场上抢先大量卖头寸，再通过攻击联系汇率制，迫使香港特区政府提高利率导致恒生指数下跌，进而影响恒生股指期货下跌，同一步步发港币获得巨额利润，而人造性循环，从而获取暴利。最终，在香港特区政府的强力干预下，对冲投机资本任务破产。事后，部分人认为股指期货是本次金融风险的祸源，假如没有股指期货，索罗斯也不会有机可乘。这种说法一点都不对。实际当时还没有股指期货的时候受到东南亚金融危机的影响较小一些是，现在当年还没有股指期货的被亚洲金融危机波及的时实际地区，例如中国台湾地区，也依然被影响的时候有些损失。如果台湾地区没有股指期货的话，股市也应该下跌。因此，1998年香港金融危机中需要审视的是风险管理机制是否完善，而且将危机的原因归结于股指期货一事实上，索罗斯之所以敢于发动攻击，也正是因为宏观经济恶化，监管体制漏洞，产品自身缺陷，投资者自信过[illegible]等方面内部优势等因素，要控制"大鳄免疫"的现象，必须从制度、监管、产品设计等方面入手，采取合理的措施，确保市场安全平稳运行。

在此之前的1988年，日本推出了日经225股指期货，一年以后，日本股市崩盘；1996年，韩国的KOSPI200指数期货推出后不久，股市也陷于下跌，全年跌幅达20%；1998年，中国台湾地区的台湾加权指数期货推出后，也陷于了不久之后的股市大幅下跌。部分国家把引入指数期货一味归咎于股指期货产品引起的经济动荡不得不说是股市下挫的直接推手。日本推出股指期

货之时，经济空前繁荣，房地产、股票等资产价格疯狂上涨。随着1989年日本货币政策转向，资产泡沫破灭，股票市场从高位快速跌落；韩国推出股指期货时，虽然其经济迅速增长，但外部危机与史无前例，股市也在1995年下半年开始暴跌。在全股指期货上市前有哪些改观？中国台湾地区推出股指期货时，亚洲金融危机的影响还没有完全消退，经济不景气。由于受日韩一这些经济因素和股指期货上市的“为鸡”，容易让人产生股指期货能助股市一臂之力的印象。即使到现在，从世界各多市场看，一旦股票市场大幅下跌，股指期货市场很容易被指责。

大量案例及研究都表明，股指期货并非导致股市低迷的根源，需要考虑所在国的经济环境、制度是否完善、经济是否存在泡沫等多方面因素。股指期货市场具有价格发现功能，它对宏观经济形势的变化较现货市场更为敏感，交易快捷、具有较低的成本、投资者倾向于首先在期货市场交易，因而股指期货价格才会引起市场的广泛关注。不仅仅是股指期货，历史上每当大宗商品市场价格发生大幅波动时，政府人都习惯的首先就是期货“背锅”。2005年国内商品期货市场刚刚试点4年多，有些大宗商品价格出现持续上涨，许多人认为是期货市场把价格炒高了。没有关掉了事，标银油等一些期货品种上市交易。标银油期货分别在2004年和2010年恢复上市交易。2040年，当棉花价格大幅波动时，有人建议把郑棉花期货市场、关掉棉花期货的声音又起。

这些都说明，由于期货市场的特殊性和前瞻性，人们容易将它提前反映的现货市场的问题，当成期货市场本身的问题。当然，操纵市场等违法违规行为除外。一句话，有人将期货市场比作现货市场的“体温计”，它能够反映现货市场的体温高低，但不能改变体

温本身。期货市场这种功能的隐蔽性不为一般大众所知晓，因此一旦媒体有评论，往往会误导舆论，形成一些不正确的认识，尤其在股指期货市场更明显。因为商品期货市场的参与者少，而且现货价格本来期货价格透明，没有一个与期货价格进行比较的公认价格，除了国家对粮油糖等商品比较关心外，投机者一般不持有现货，投资者数量有限，公众的关注度不高。股指期货就不一样了，股票现货和股指期货价格都是公开透明的，两个价格的高低每时每刻都一清二楚。我国股票市场有3亿的自然人开户数，至少1亿人在参与股票交易。而期货市场只有120多万的自然人开户数，其中仅20多万人开户参与股指期货交易。如果这两个市场的价差拉大，或是股票市场价格大跌，直观上最容易认为影响股票市场的因素就是旁边这个规模微乎其微的股指期货市场，而且不是10%的保证金下的操作。有专家学者发言做出所谓"专业性"评价，在市场吸痛往错中重效的分析下大的散户群体的情绪就很容易被调动起来，股指期货就成为千夫所指，万众鄙夷的"靶子"了。

今天中国经济已经是80多万亿元的经济总量，是世界第二大经济体，股市市值最高时也达到了70多万亿元。二者都紧随美国之后，期货市场也有了57个品种，2018年以来期货市场每天的交易量都在800万—1000万手，成交金额每天都有5000亿—8000亿元，股指期货在2015年曾经一度每日名义成交金额突破3万亿元左右，也曾受股指异常波动影响，中国金融期货交易所采取了提高保证金水平、降低投机持仓限额、限定日内投机开仓标准及调整交易手续费等一系列严格管控措施，随着这两年股市企稳，这些临时性限制措施也在逐步退出。目前，股指期货市场日均成交500亿元左右，不到高峰时的2%。股指期货十年以来的市场运行实践证明，

商有限指期货与股指期货市场的联动越来越强。两个市场相互影响，相互作用。现货市场的主力合约与期货市场、期货市场的主力合约与现货市场、市场的各个品种，复杂性更大有，这就给了对市场理解与分析的难度。提高了对风险防范与管理的要求。这既是中国金融市场改革开放的成果，也是走向完善和成熟必经的过程。在这个阶段，从总体上看，大部分投资本市场的指数多少对银行体系的稳定，因为资本市场更加开放透明、容易有利调控。散户投资者参与股票交易的大众心理，这与我国的管理和有很相关。在2015年股市异常波动，许多人对国富资金在动机之中，有我国相当，使得在不安定时的交易行为进行理性分析，对自己的风险管控有各种好处。一旦掌握把握好与指数指数，就能够使大部分投资者的指数指数，获得他们的广泛认同，与理论的大规模实验有关于

从全球股指期货市场30多年的发展历程看，美国是一个成熟市的一百年来，随着股指期货产品的完善和市场环境来事的提高，许多大型在不断为其主力。当然，包括股指期货市场在内的我国期货市场也存在这样那样的问题，和这些问题不是期货市场交易机制的问题，而是我们在建立、发展和利用这个市场过程中有不同交易者不成熟，市场制度不完善，经验和管理能力不足的问题。无论是市场参与者，市场组织者还是监管市场监管者，都有许多东西要去学习，有许多问题要去解决，需要从各个方面纵向的对期货市场的认识管理与认知。事实上，期货市场是我国社会主义市场经济体系，金融市场体系一个不可或缺的重要组成部分，这点在前已经

对期货市场的认识，在这里我们首先一起来听听歌曲的名字——"想说爱你不容易"

# 第四章

# 颇具特色：中国期货市场创新之路

台湾有位作家讲了一个让人难忘的故事，说的是1945年日本投降后，美国军舰装运国民党第70军到台湾接受投降。这些刚在大陆各地经战、被俘不久，没有乘过海船的军人一上船，就受到了美国大兵的热情接待。美国大兵拿出自己省吃的罐头食物，中国兵端起从未见过的“黑乎乎的东西”，找尝先口，美国大兵大声叫好，原始海混一起，吃船摇晃，第70军的士兵开始呕吐不止。中国兵说，头昏脑胀，是起先落。铁锈的臭味自外面入，咖啡的苦味由内而外，大翻地覆，船动神摇，叶到肝胆俱裂，五不能止，吐得死去活来。美国大兵很是错愕，搞不清楚中国人为什么会这样。这些被俘人的台湾哪里知道中国人千百年来的生活习惯是喝茶，这些没见过世面的士兵喝不惯咖啡。这个故事告诉我们，美国人认为好的东西，不一定适合中国人，适合西方人的不一定适合东方人，就像中国人习惯吃西餐，开始也许适应不了，时间一长，咱们的胃就不干了，大鱼大肉地吃着中餐厅就关了一样。我们在学习和借鉴西方经验时，要结合实际，不适合自己的路，“削足适不合脚，自己穿着才知痛”。

我国一宪法一明确规定：“社会主义制度是中华人民共和国的

根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。我国期货市场建设与发展是在中国共产党领导的社会主义制度下进行的。在政治、经济、文化背景以及经济发展阶段上与西方资本主义制度的欧美我国期货市场从诞生之初，就面临着与西方市场截然不同的环境。我国改革开放是从计划经济向市场经济转型的背景中，对原先的计划经济体制进行渐改革的。同时，我国也是一个新兴市场国家，发展不成熟。因此，既具有发达经济体制中的一些问题，新兴市场国家发展中的一些问题，特别在我国实现由计划“两次扭转”的背景，增加了我国期货市场建设的复杂性，很大的挑战性。这些问题需要我们在坚持中国特色社会主义制度的前提下探索性、创造性地去解决，这样就必然形成具有中国特色的期货市场在学习借鉴西方的同时，融入了中国情，形成了一些不同于国际市场的特色。

## 政府使劲：市场建设初期之动力

1979年冬，国务院一年多的我国领导人邓小平访问美国，在休斯敦参观的航空航天中心以及时答美时报华盛顿的提问时，记者曾多次表示，美国的很多东西是中国可以学习的。和平等，我国期货市场的开拓者与建设者在政府指导下开始学习美国考察学习。

没有国家的倡导与支持，就没有今天的中国期货市场。我们我们的期货市场是从美国等西方国家学来的。和国际市场相比，我国期货市场从一开始起步时，就与发达西方国家期货市场表现出一定的差别。我国期货市场是在政府主导下建立的。改革开放前我们是计划经济体制，资源配置由政府主导，实施计划生产、计划分配，流通和消费一没有商品市场，国家定价，也没有流动价格改

动，也没有企业套期保值需要。自然也就不需要期货市场。改革开放后，政府提出发挥市场经济、期货市场是市场经济的重要内容，即就按照“摸着石头过河”的思路先搞试点吧。

我国的改革首先在农村取得突破。20世纪80年代初，家庭联产承包责任制在农村普遍推行，农业生产经营从计划经济体制的统一束缚下解放了一个亟需市场的缺口。农民生产的农产品由以进入流通渠道，作为商品在市场上由供销社收购直接买卖了，这为期货市场的建立创造了条件。期货市场就直就是从农产品流通体制改革起步的。当时有许多境内外专家学者为中国改革开放积极献策，其中有一些人对期货市场有研究。1988年初，国家有关方面在北京组织了一场市场经济研讨活动，有位香港专家做了一个有关期货市场交易的报告。活动结束后，该报告的录像和文字整理稿被送给了国务院领导参阅。同年2月10日，有了报告的李鹏给当时的国务院发展研究中心主任马洪同志写信：“请考虑建立能组织我们同志研究下国外的期货制度，运用结域内的副食品购销，特别是大路蔬菜和猪肉，保护生产者和消费者双方利益，保持市场价格的基本稳定”。同年3月，李鹏代总理在七届全国人大一次会议上做政府工作报告，提出要积极发展各类批发贸易市场，探索期货交易。1989年4月16日，国务院发展研究中心等单位组成的“期货市场研究工作小组”，提交了在我国试办农产品期货市场的初步方案。3月15日，马洪等人向李鹏写报告说：“根据您关于研究国外期货制度，进行期货交易试点等的指示，中央一体改委和商业部共同进行了研究与试点准备工作。最近，结合河南省政府需要，结合整顿工作需要，今

年在郑州试办粮食批发市场，以摸索这方面的经验"目的，为了推动试点工作，需要明确试点组织主管由商业部负责、体改委、发展中心、农村中心等单位组成配合进行政策研究"于月，在当时的商业部牵头下，相关业务部委向国务院上报了关于开展期货交易的方案1989年10月10日，商业部等九部委联合向国务院上报了开展期货交易的请示，获得国务院批准"1990年7月27日，国务院发布了《国务院批转商业部等六部门关于试办郑州粮食批发市场报告的通知》，期货市场试点单位正式挂牌成立"10月12日，郑州粮食批发市场作为我国首个期货交易试点市场开业，迈出了中国期货市场发展的第一步

随着改革推进到城市、生产资料价格改革成为城市改革的重要内容"有农产品期货起步的初衷，一些最早期货思想启蒙"2012年，原国家物资部总经济师，全国政协委员宋德生在上海期货交易所的专题"家谈"上回忆了中国商品期货产生的动因"他说，物资部是我国负责生产资料供应的主管部门，当时的物资部长邹家华对我们有计划生产资料价格改革主张思路是对的，而期货交易是我们想到的办法之一"筹备建立金属交易所有期货交易就是为了生产资料价格改革的需要"宋德生说，开始时考虑选择有色金属作本是到转为商品期货产品，主要考虑国外没有到材期货交易的经验，而有色金属期货有经验，纽约等国外期货市场上都是比较成熟的交易品种"他说，"1988年就开始筹备上海金属交易所，但在上海却没有物资局负责"有关有物资实现建立场所，随后发挥人员大量经验学习和考相探索，接下来就是选择会员和准备交易"这里有些事非很有趣"一是

组织会员大会，那时大家对期货的认知非常少，了解铜的也大多是对期货的本良印象，根本没有企业主动入会。于是我在时任于个国有色金属公司经理会，要求各公司个部门入期货交易所会员，后来拥有生产地的企业为纷纷入，物资部还在北京积极指导中央各个部委对口物资部门的公司加入，这样才组成了第一批会员。是关于申请第一笔交易、指定于会员注册后，就准备开业于，哪是开必就要有交易，如果没有交易，成立交易所还有什么意义呢？为了保证开张第一天就有交易，我给上海物资局主管有色金属的一位副局长打电话，要求他准备4.5万吨铜，然后，第一笔交易报价1.65万吨，这样哪就开牌交易3.6万吨，就这样完成了第一笔交易。当时的物资部长陈通年给交易所报名吗上海金属交易所个会大已经走上海期货交易所的一个部分了，按照经教金属交易所的方式组织了会员制，会员大会和理事会，关于需要多少家会员，也是按照确定的，开始准备特选择了30家，后来经上海市计委修改扩大为60家。关于会员的构成，同志中大家认为一定要把全国的有色金属生产企业，生用企业和流通企业都发展进场，"一分大手"，集中交易，上海金属交易所成立后，第一批会员43家，到1993年底，发展到62家，分布在全国18个省市，其中流通企业最多，有42家，生产企业16家，另有4家金融企业。

我国期货市场是国务院相关改革试点机构和经济主管部门负责推动建立和发展起来的，没经验，没大懂，一开始不知道该如何管理，如何发展试验，没有具体的考虑，也没有明确的监管部门，结果国发展不到两年就出现了许多问题。为此，国务院于1992年10

[illegible]的运营主体的运营会员制机构，运营会员即原始权益人。我们的期货交易所名义上都有会员制，又有公司制，比如中国金融期货交易所就是公司制，但实际上是政府的一个下属机构，这完全与西方国家不同。目前有关期货市场主要法律体现有各种各样的看法，有一种观点认为应该学习西方搞真正的公司制交易所，而且还应该成为非营利公司，也有观点认为，在社会主义市场经济体制下，期货交易所的体制不一定要照搬西方模式，还是应该立足中国国情，体现中国特色的会员制原则[illegible]对交易所怎样改革还在研究之中，应经过充分讨论，用改革的办法解决其在运行中的问题。

在交易所治理结构方面，我们的期货交易所有形式上借鉴于西方的股东、董事会结构，成立了会员大会，理事会等，但中国的会员制、会员大会、理事会等完全不同于西方。最典型的是美国式市场成员自治中，期货交易所在公司制改造之前的100多年时间里，完全是商人自发形成的互助组织，仅有极其的自律自治商人行使监督职责，一个组织来规范保护自己的行为准则。自律管理每个成员的行动，维护行业共同利益。会员制是从西方自治传统中产生的，会员席位可以继承、出售等。美有市场，有行政，从英国来的银行家把英国的自治制度与美国的市场自治结合起来，形成交易所自治性的会员组织。在中国，交易所会员制是直接从西方把会员制的"会员"拿来，"理事"是政府以行政命令的方式要求一共拥有个就会有"会员"。因此，我国期货交易所的会员制是按我国国情改造过的会员制，这段历史说明，没有政府出面组织，在这个市场经济气候还很弱的环境中，期货交易所是难以存在下来的。

西方的期货市场是现货市场发展到一定阶段，在市场参与者之间自发产生的，从开始到现在来很长一段时间内，投资都未参与西

场的建立与发展。在美国等西方国家，政府介入期货市场的目的是[illegible]。美国政府在每个交易所期货市场都派驻一个代表，监督交易所[illegible]。美国政府对期货市场的监督[illegible]。美国的[illegible]名[illegible]。全部期货交易[illegible]。[illegible]。政府对市场[illegible]。20世纪70年代[illegible]。美国为明确市场[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。

我国建立发展期货市场经历了一个从无到有、从试点到规范的过程。我国期货市场是改革开放和经济体制改革不断深化的产物，是适应[illegible]。我国期货市场的建立和发展中经历了一个[illegible]。我们先[illegible]。[illegible]。

## 价格双轨：探索之艰难起步

[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。[illegible]。

分的产品可以由企业在市场上自主定价销售。这样在中国的生产资料上出现了两个价格，一个是国家计划确定的价格，一个是市场决定的价格。市场价格由供求关系决定。当时生产资料普遍紧缺，钢铁、铜、煤等，其市场价格往往比计划价格高出很多。在文章此，思源 1988 年 8 月，我在《经济日报》上写过一篇文章，揭露一些"倒爷"利用关系批条子，获取倒卖的市场价与计划价之间的巨大价差利润。那时确实有一些有办法的统称为"倒爷"的人利用"双轨"价格中种　获批在我国生产资料流通领域，出现了这样一种商品不同价格的"双轨制"现象。由于出现了一部分由市场定价的商品，国家支持期货交易应该利用这部分市场化定价的商品进行期货交易试点。一般来说，期货合约的设计必须基于现货是市场化定价的商品，并且有一定的市场化规模。在价格"双轨制"下，商品市场化定价与计划定价并存，市场化定价的部分并不多，这就是我国期货市场建立初期面临的实际情况。当时我国商品流通体制改革的设计者和探索者想要找到一种替代商品计划流通与计划价格的方式，这样期货市场就被一些专家学者推荐为替代选择之一。我讲三件事。

第一件事与干散货品期货有关。这是发生在计划中国生产资料计划分配的国家物资系统的故事。20 世纪 80 年代中后期，国家一直有考虑商品价格改革问题，如何突破国家计划确定商品价格的旧制度，让市场决定商品价格。改革者们大胆探索，推动了商品"价格双轨制"的渐进性改革。到 80 年代末期，一些经济学家建议加快"双轨制"向市场决定商品价格的"单轨制"并轨，并提出了要在价格改革上"闯关"。当时的国家物资部长柳湘年想把钢铁期货

[1] 参见：《今年价格改革"闯关"——"价格双轨制"与生产资料市场》，《经济日报》，1988 年 8 月 20 日。

市场来推动经济发展。未能生动记录，我国期货交易所的最主要目的是以目标经济和市场经济建设。"时间"到底是，十年中的衡发其他金融等物资都发挥较大支持作用。每个时候，一个年度交易多少电话，多少时间，多少电脑我，我们都的年报品是，完全是目标经济模式，成为期货交易所就可为了能成为为年产品特点，市场经济的典型，期货交易所首先市场经济与共享发展，当时为个期交易所成立时，期货交易所是"中国目前外有地个属实行路线"。为什么称"交易所中交场所"？一方面，建立期货交易所的目的是想申破目标经济的藩篱，建立真实反映供求关系的市场机制；另一方面，交易所的发展又受到目前行经济体制[illegible]。"上海金属交易所的名称表明，中国的物资管理正从高度计划的产品经济主义市场化职能转变，外部政策环境还有很多未知，改革行动是必然困难，因发[illegible]系列制度性创新[illegible]改变[illegible]管体系，期货市场将很难建立与发展[illegible]。没有国家政策支持，完全不可能有真正的期货交易[illegible]。"我国有专门管理金融的政府性构[illegible]，中国期货监督管理委员会，主管期货交易所[illegible]。期货法第[illegible]条规定，[illegible]期货交易所应当履行[illegible]，[illegible]，[illegible]，

如导师在当时的情况，最初参与期货交易时，大户们没有想到会因保值，特别想在市场销售中避免的因素，利用价格发现和套期保值来回在企业经营管理是后来的事情了。

第二，与农产品期货有关。这是发生在上海粮食系统的故事。20世纪80年代，国家开始对粮食流通体制进行改革，要逐步放开粮食流通，让大我们是国家统一的计划组织粮食流通的，粮食放开后怎么流通？个个都在想这个问题。不少人认为，粮食也像其他商品一样，粮食价格市场化的关键是"要找到一种替代计划流通的方式"。上海粮食局有个处叫粮食期货市场有五年经验的干部提出一个建议说，各地都在搞贸易中心，能不能把贸易中心搞成形成全国粮食流通的交易市场，替代计划流通呢？他心中的这个"交易市场"，其参照物就是美国芝加哥期货交易所。他说，能不能把一个类似芝加哥期货交易所那样的粮食市场，搞成会员制，在场内公平交易，场外不能随便交易，让这个交易市场成为粮食放开后替代计划流通和计划价格的方式。那时，上海正在改革开放中央根据支持上海大规模、高起点的要求，决定建设浦东新区，在浦东建立大型粮食贸易市场，像美国芝加哥期货交易所那样开展现货交易和期货交易，发挥上海在贸易中心的作用。上海市政府和当时的国家经济部都很感兴趣，最终采纳了这个建议。于是在1993年初，经国务院粮食批发市场之后，上海粮油交易所正式成立，开始农产品期货交易。第一批进场会员有43家，分别来自全国14个省市。首批上市交易的期货品种有三个农产品，小麦、大豆、玉米、棉花、胶合板、绿豆七个品种。第一个类品种一年来的期货市场清理整顿中，上海粮油交易所于1999年重新开业了上海期货交易所。

第三，与石油期货有关。这是发生在中国上海大上海期货交易

既的上海石油交易所的故事。20世纪90年代初，石油品还是计划管制的背景下，期货市场如何来，全称怎么交易呢？期货合约的标如何选择呢？石油和有色金属一样，也是实行价格"双轨制"，可以拿国家计划外石油产品作为期货标的物。若在上海石油交易所的负责人杨景民和记者当初的设想一样顺利，改革开放以来，国家对石油流通体制进行了调整，当时石油价格每桶3-4美元的时候，我们的油价为每吨400元，国际原油价格行情已经涨到20美元左右了。大庆油田的原油还是国家计划价格每吨400元。改革后，原油和成品油实行"一亿吨包干制"，不管国际油价高低，计划内的石油按统一价格、统一销售、统一配置、统一流向来执行，但超过一亿吨的产品部分，可按照国际价格出售，通行机制，所以当时石油计划委员会和石油开发基金成品油还实行"收率包干"，当时炼油环节总收率时超国家要求水平，国家要求炼油厂产品总收率为90.5%，而实际为92%以上，节约的部分也可以按照国际价格出售，由于石油开发基金这两项加起来大体有1000万吨市场化的石油资源，这部分市场，实际石油系统期货标的物就是这部分超产及节约下来的计划外石油，理论交割的总量在2000万吨石油限度内，时以动用这部分资源来进行石油期货交易。这个石油期货市场就构思来于1994年4月，由于石油流通体制方案遭混乱，市场无序的状况，国务院批转国家计委，国家经贸委《关于改革原油、成品油流通体制的意见》，在原油、成品油实行统一计划分配、没有统一定价、石油流通全部按计划轨道收，计划定价和市场定价并行的"双轨制"在石油产品上更突出出来。此时，石油期货上已经有了存在的价格，国际

[illegible]

[illegible]

[illegible]

机制目标，控制经营成本方面也以主任每时每刻都面临更多的竞争和市场变动风险。期货交易所更是这样一种组织，它标准的发现价格、为的企业规避风险，也就控制经营成本、确保期货交易的目的。期货市场自律管理一步发展的基础。

## 另类市场：散户多、合约小

我国期货市场是以散户为主的市场，也为一个是机构投资者市场、散户很少。

为什么我国期货合约比伦敦的小，2004年下半年，当我们的期货交易正在起步、如火如荼的期货交易时的时候，铜期货合约的交易单位是每张交易单位是25吨，一张标准合同交易的大约我们说、20世纪90年代末，上海金属交易所成立时就有色金属期货交易。那时候我们期货交易的学习，时候它们的铜、铝期货合约，合约的交易单位也是25吨，一张标准合同交易一个月。发现国内市场没有能够参加交易所那样的机构投资者参与交易，交易者大部分是国内的中小资格的散户、自然人+投机者，合约交易单位太大，资金的量太高，单个交易占用资金大多，交易不起来，以铜200000元吨为例，按5%的保证金计算，约有一个25吨一手的合约，需要资金25000元，而约有一个5吨一手的合约则只需要5000元。为了活跃交易，增加流动性，交易所就把从时候来的期货合约进行了中小式改造。1996年6月，上海金属交易所按照我国期货市场散户投资者多的实际情况，将交易单位改小成5吨一手，但交易单位仍然

[1] 参见：中国证监会研究中心专题报告：《中国期货市场发展报告（2003-2004）》，上海财经大学出版社，2005年。

[illegible]

[illegible]25[illegible]。[illegible]，这主要是考虑到中国现货市场的实际以及[illegible]方面的[illegible]。[illegible]，交割者将 5 个交易单位合成 1 个交易单位[illegible]。这一[illegible]，铜期货交易投资活跃起来了，流动性多起来了，套期保值的企业越来越多了。这种改进和创新[illegible]了期货和企业和中介投资者的需求，又会[illegible]企业[illegible]的交割。

这个结合中国[illegible]的发展[illegible]成功的[illegible]个大 1 号期货交易所[illegible]除是国际上交易最[illegible]的[illegible]的商品期货品种，也是中国期货市场功能发挥[illegible]的品种之一。2004 年 5 月 28 日，有第一届上海[illegible]金属市场论坛，中国有色金属工业协会会长康义说，1995 年底中国有色金属工业总公司和[illegible]签订发文，将上海金属交易所的期货合约[illegible]平均价作为定价[illegible]。此后[illegible]，[illegible]现货的交易一般都会参照期货市场的价格。当天[illegible]台发言的智利矿产部部长[illegible]介绍说，2004 年智利 80%的铜出口[illegible]中国，出口[illegible]近 85 万吨，其中 56 万吨[illegible]品牌的铜在上海期货交易所交易。[illegible]为一个世界性产品，[illegible]为上海期货交易所发展金属市场[illegible]非常关注的[illegible]。他又说，[illegible]，这里的交易将会在伦敦的金属市场[illegible]的[illegible]市场产生[illegible]影响。[illegible]有关数[illegible]提供的[illegible]，[illegible]上海期货市场的[illegible]能发挥得不错！[illegible]，伦敦金属交易所比[illegible]上海期货交易所[illegible]期货类似的合约[illegible]，[illegible]，[illegible]。他的说法是，因为中国的[illegible]未来[illegible]要[illegible]大，伦敦[illegible]交易所来自中国的[illegible]越来越多，为了[illegible]中国[illegible]客户的[illegible]，上海推出[illegible]类似上海期货交易所的铜期货合约[illegible]也[illegible]此一时彼一时矣！类似铜期货的[illegible]与在中国[illegible]期货交易所[illegible]业存在[illegible]

[illegible]

不仅仅是上海的有色金属期货合约价格小，我看几乎所有期货合约都比国外成熟市场相应的合约小。在市场经济搞得比较好的国家建立和发展期货市场并不容易，找到市场流动性的提供者实际是一个大问题。因为早期金融机构相比有企业参与期货市场时产生对冲，政府发文要求它们从这个市场退出。市场没有了机构投资者，只能引入个人投资者。而个人投资者的口袋也经不起折腾，而外在审批监控较强的中国大还没有形成一个高效的期货市场下套保投机。但国家主导的改革又需要建立和发展期货市场，没有人参与交易，就没有市场。期货交易四有没有制度问题，就是"散户到底适不适合参与交易"的问题。如果不能，那期货市场的参与人员谁？当时以及现在的交易所主要是企业法人参与交易。其中大部分是来自相关行业的。就期货交易的原理来讲，这部分主体进入市场主要是为期保值，管理风险的，那么谁是对手方？他们主要投机者。那投机者？当时这还是个贬义词，现在好一些，但也经常受到质疑？又是谁？上穷根油交易所的筹备者带着这个问题，到处问投资家，调研之下，他们感到，要在中国实现期货市场的功能，必须有数量与纯的个人投资者加入。但在那个时候，只有证券市场有个人投资者，要让个人参与商品期货交易是有难度的，因为从事商品交易必须有营业资质，于是生产提出，农产品的生产者与农民个体户农业生产个体不包括，应考虑他们的保值需求，其实已经进入了一些有关部门制定，现民中明确了自然人作为客户可以参与期货交易（2005年）可以，但主席的政策会形式发布的，上面提出商品交易所管理暂行规定，中明确规定，"具有法人资格的单

[illegible]具有完全民事行为能力的公民，可以客户名义在交易所会员的代理机构开立账户，参与期货交易"，使得自然人参与期货交易具有了法律法规层面的效力。自然人来了，他们并不富裕，为吸引有余钱，有兴趣投机但并不富裕的个人参与交易，期货交易所就把单一机构投资者市场上的铜类期货合约拿来改革，比如前面提到的铜期货合约就由每手25吨改为每手5吨上市交易，降低交易成本以适应国内有投机需要的个人[illegible]与两方市场相比，无论是农产品期货、工业品期货、能源期货，还是金融期货，实物合约的单笔量都比我国要大几倍甚至几倍（见表4-1）。如芝加哥期货交易所的大豆期货合约单笔，是大连商品交易所大豆期货的13.6倍；中国金融期货交易所的沪深300股指期货相比芝加哥商业交易所的标准普尔500股指期货相比，后者的合约单笔是前者的3倍左右（沪深300股指期货合约单笔成交金额大于迷你标准普尔500股指期货合约单笔）。我们是名副其实的小合约。[illegible]，相较于我们的商品期货交易量排名靠前是按照手数来统计的，如果按照交易额来排名，我们的排位要退后。

表4-1　国内外代表性品种期货合约规模对比

| | 中国 | 国际代表性合约 |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible]手 | [illegible]手 |
| [illegible] | [illegible]手 | [illegible]手 |
| [illegible] | [illegible]手 | [illegible]手 |
| [illegible] | [illegible]手 | [illegible]手 |

[illegible]

回顾历史，我们看看美国期货市场成立之初是如何通过类似的

[illegible]期货市场是从芝加哥的粮食商人的贸易集市发展而[illegible]市场开始，指买卖者在市场的流动性由[illegible]集现货市场时的非组织市场。不论发达多远的流动性，商人在自家的[illegible]于1848年，芝加哥期货交易所[illegible]的商人开发的一个集中现货、中远期合约交易的场所，不仅[illegible]的期货市场。1865年，芝加哥市场出现了[illegible]的期货。由此吸引投机者进入了期货市场。由于芝加哥期货市场[illegible]多、场内大、国际化、吸引了各地的投资者。[illegible]参与投资机构成为了非会员保值者的中介方。在交易所内[illegible]交易，一部分高额会员加入投机者的行列。[illegible]建立时期，商人不能进行期货交易。由于出于一些风险[illegible]与期货交易的银行、信托公司、证券公司、证券公司[illegible]场、禁止进行期货交易。从[illegible]期货商、金融机构现在[illegible]期货交易都[illegible]限制的。会员保值的企业没有[illegible]场缺乏流动性，这[illegible]。投机的理由的自然人或[illegible]。长期以来，我国期货市场的投资者结构基本上是会员保值客户和散户投资者。基本没有[illegible]机构等性质的投资者。自[illegible]年[illegible]条”才明确规定，允许符合条件的机构投资者[illegible]为目的进行期货的[illegible]。一些证券[illegible]证券公司[illegible]开展[illegible]交易。[illegible]证券公司可以[illegible]期货交易。[illegible]自然人投资者。总体来说，[illegible]期货市场[illegible]。

期货合约是[illegible]。期货合约[illegible]。[illegible]。[illegible]。

[illegible]投资[illegible]为主的投资者结构，决定了我国期货市场投机性强的特点。[illegible]，我国期货市场大约有[illegible]万投资者开户，以开户数和资金论，自然人客户占比[illegible]%、资金占比46%；法人客户占比3%、资金占比54%。两方成熟期货市场中70%以上的客户是机构投资者，如美国市场中个人投资者占比不足10%、绝大部分个人投资者是[illegible]购买产品的方式。通过比较基金等资产管理机构和投资与期货市场一投资者结构的差异，导致我国期货市场与两方成熟市场在交易行为与市场运行特征方面存在很大的不同。据统计，2017年，我国期货市场广义客户中机构投资者开仓大约占全市场总持仓的57%、前五[illegible]期货市场法人持仓占比在90%以上[illegible]这说明我国期货市场现货企业的主要交易对手是广大散户，散户参与现货企业实现套期保值的主要支撑者，是现货企业转移风险的主要承受者。美国期货市场现货企业参与主要套期保值的开仓方是大型的机构投资者，[illegible]其主要是金融机构，它们是现货企业转移风险的主要承受者。对美国期货市场持仓结构的进一步分析也可以看到，近30年来现货企业[illegible]在美国商品期货市场主要是持有空头头寸，对冲现货价格下跌风险，[illegible]大型机构投资者多头持仓占比则持续增加。此外，由于我国期货市场上绝大多数是“交易活跃但已经死了”的自然人投机者和“持仓量大、交易却冷清”的套期保值者，缺乏具有一定体量、“交易、持仓和谐为均衡，能够提供稳定流动性”的机构投资者，市场[illegible]价格波动大、[illegible]约本应发挥各种“价格发现转移”市场特有的[illegible]，导致[illegible]市场实体、[illegible]价格发现与套期保值功能发挥不

[illegible]http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

充分

我国散户为主的投资者结构的形成，还与20世纪80年代电子化交易兴起有关。信息技术在期货市场的广泛使用，使得获取交易信息的成本极其低廉，这为个人投资者提供了低成本进入期货市场的机会。20世纪80年代以来，随着通信和计算机技术的发展，欧美等国将电子交易逐步应用于期货市场，全球化浪潮风靡全球，成为市场发展的主流。90年代初我国建立期货市场时，探索者们在引进西方期货市场的交易机制、交易制度时，一开始就兴起的电子化交易系统——电子化交易所，从交易池向计算机的全球转变一事的作者美国大边克尔·戈勒姆（Michael Gorham）说，在20世纪90年代的前几年，中国一些期货交易所的人员陆续赴美考察期货市场，发现西方期货市场传统的公开喊价方式无法开放，这种交易方式为交易所留有足够的商业隐私，而电子化交易系统则更有序，便于管理。他们同时认为，与其一步步编程的人员去开发那些都有交易大厅喊价的人员型交易，……因此，早期中国许多试点的期货交易所纷纷推出电子化交易系统。中国在交易手段上与通道有……一样，缺乏对于西方期货市场100多年的发展历史，直接用于计算机交易系统，而西方正缺有先进的计算机技术，新交易上当时交易所的会员制结构，会员出于自身利益考虑，反对利用计算机交易系统。我国成功引进交易所，没有这些利益集团……先进的交易手段，使得个人投资者获取交易信息的成本非常低，引起……个人成为我国期货市场的直接参与者。反观西方电子化交易前100多年的期货发展史，都是场内交易员喊价对手势交易，形成的

……著，……译：《……》，……出版社，……年版，……页。

价格与在交易所的报单被上开通过交易席或经纪公司的通信系统传给特定的撮合。个人投资者很难获取瞬时交易信息，因此个人投机者一般都是委托专业投资机构来完成投资的。

## 小人君子：先交钱、后交易

上面子吃饭、基本都是先吃饭后结钱，这种交易制度，中西方皆然。笔者中、西方在期货市场的交易制度却不相同，西方是“先交易，后交钱”，简中中国是“先交钱、后交易”。

在中国，期货交易制度规定，凡进行期货交易，投资者需先将一笔钱作为保证金存放在中介机构期货公司开设的期货保证金账户中，不能在期货公司自有资金放在一起。如果客户要买卖期货合约，期货公司首先要确认客户在期货保证金账户里的钱够不够买卖合约所需要的。如果不够，期货公司将不下单。另外，如果这个客户已经有了持仓，一旦保证金不够，期货公司会要求客户随时补充保证金。假如当天补充保证金不到位，期货公司就要强行平掉客户资金不足的仓位。不管客户有没有下达交易指令，法规就是这样规定的。当年“327事件”发生很重要的原因，就是证券公司保证金不够还大量下单，导致交易所被动出现资金大缺口而引发结算风险。当多客户保证金信息是存在滞后，风险留给期货公司或交易所有多少呢？制度规定每次交易前，期货公司的计算机系统要先查验客户的保证金够不够，如果不够，不计其仓。期货公司实际“先交易，后交钱”的惯例为“先交钱、后交易”、“不见兔子不撒鹰”中国期货交易结算制度规定有了“有保证金可下单，成交即扣款，平仓即回款”的规矩。期货公司作为交易所的会员，将客户保证金的部分以本公司的名义（客户级）级账户的名义在期货公司名

适中的地方一样就。为了让期货市场这一改革开放的和走向市场能够发展起来，我们采取了一系列创新探索的动作。比如期货保证金的收取和交易结算制度，它有了与发达期货市场不一样的安排，形成了我们期货市场的特色。与西方期货市场"先交易，后交钱"的结算担保不一样，我们是"先交钱，后交易"，我们叫"一次清"，"先小人，后君子"。在期货保证金与交易结算制度上就是"先交钱，后交易"。下一步，随着市场信用的逐步建立，机构投资者的比例大量增加，在严格风险控制的前提下，也要对这种方式与时俱进地进行调整和完善。比如适当降低一些有活跃品种的境外交易者准入，增加交易品种，发展场外交易的做法等。总之期货保证金收取方式以适应市场不断发展的需要。

## 看透监管：全球市场绝无先例

2015年6月5日，香港交易所（HKEX）李小加在上海陆港论坛的发言中提到，"穿透式"监管理念和互联互通机制是中国内地A股市场独有的一套模式。内地有细心的记者注意到这个"穿透式"监管，问他是个什么东西，李小加说这个发言是基于香港市场的经验，有人说这个概念很模糊。有人说这适应于中国国情，中国期货市场也实行"穿透式"管理制度。记者2014年一期货交易，想参加A股市场的投资者与参加期货市场的投资者，有什么区别。A股市场一期货市场，中间确实有许多不同的"一二三四"制度和期货保证金安全存管结算制度。他的理由是这些制度是非常大胆的创新。香港同行很惊讶，为什么不学习，当初有多位专家向中国证监会建议，这些制度在中国实

行了 40 多年，效果良好，适应了中国社会成熟投资市场的特性，广大市场参与者都认可，与建议中很有必要。对大期货市场来客户端钱跑路的事情多了去了，一眼望穿的“一户一结”能够有效阻止不成熟者的“跑路行为”，与此同时，由于在穿透式监管下交易者的账户，可以有效地防止市场操纵者的不法行为，增强市场信心，稳定市场交易。另外，期货保证金安全存管监控制度以“一户一结”实名制为基础，对交易所、期货公司、存管银行三方备案到监控系统的资金信息进行比对，能够有效地防止客户保证金被期货公司挪用。记得在进行沪铜原油期货市场制度设计时，我们多次召开由境内境外机构参加的投资者及市场使用者对国际化原油期货平台的交易结算制度的意见。许多外国投资者表示，主要市场流动性好、有交易机会，他们可以接受“一户一结”的“穿透式”监管，可以也很愿意入场交易。因此，市场的设计不仅仅要考虑外来人的需要，更要考虑现阶段中国人的需要，市场建设应该把“以我为主、兼顾各方”作为思考问题的出发点。

我国期货市场采用“一户一结”、实名实名制的客户的管理模式，即当期货公司与期货交易所会员与从事期货经纪业务时，必须按一建立期货市场统一开户为每一位客户的期货交易所申请交易编码，客户只能使用各自唯一的编码进行交易。交易所对客户交易的确认也按编码进行。期货公司和客户不得“混码交易”，这就意味着期货市场所有投资者的交易，结算时都集中在期货交易所的系统内，交易所和期货市场监控中心能够看清每一个客户的交易行为，监管者可以穿透会员与期货公司一眼甲穿到投资者账户里的各类头寸与资金。如果投资者有任何违法违规动作，就会看得见、说得清、从而有助于管得住。

西方期货市场多数采用综合账户管理模式。综合账户通常是指，执行经纪商与场内经纪商之间签署协议而设置的专门账户，即在一级代理模式下，上一级机构把下一级机构看作一个大客户而为其开立的账户。交易所主要负责对各类清算会员的账户编码进行管理，各类清算会员监管其下一级综合账户的安全。通常清算会员从交易所获得交易编码，其他没有清算会员资格的期货中介机构向清算会员申请交易编码，它们的终端客户的资金和持仓只有它们知道，连为它们代理清算的清算会员也不知道。交易所就更看不清了。按照法律，西方的期货公司只有在其终端客户的持仓达到报告水平时，才向监管部门和交易所报告终端客户的详细信息。

比较而言，境内外期货市场开户在以下几个不同特点：一是境内期货市场实行“一户一码”制度，能够实施“穿透式”的管理与监督，监管力度大，对投资者保护有力；境外期货市场实行分层管理，有本综合账户，监管部门、交易所和结算机构无法掌握终端客户的信息。二是境内期货市场实行统一开户制度，开户流程和审查标准统一，实名制等各项监管要求得到有力落实；境外期货市场实行分层管理，没有统一的开户路径、开户的审核职责个部落在各级中介机构手上，交易所平不对终端客户的开户进行事前统一检查，监管部门和交易所通过问责制度，事后抽查和在外勤机制来保障各级开户机构的尽责履职。

我国期货市场之所以实行“一户一码”制度，主要是吸取了早年清理整顿的经验教训。我国期货市场成立之初，也曾经有一段时间实行过“混码交易”，即产生了很多问题：交易所看不到真实的交易情况，从而难以实施合理有效的风险控制措施来化解市场风险；一些不规范的期货公司能够利用“混码交易”提供的空间进行

各种种类繁多，投资客户特点、面临营的服务公司有面临客户类型的。又从以交易业务种类一一对应的交易结算资金进行管理。以在有约定相当比中新大股东一我广特没有发现此场服务的成品和竞。但个的法律特性。是事与约精神的中介机构和投资者相作、确保此类业务顺发期货市场发展对大、担就有的场效率与投资者保护之间找到于这样一个平衡点一种新生小动物的、"穿透式"监管理念中种在独特的与电路各类形成的。时管是个缺笔从权有

商品模式，以美国为代表的两方期货市场与为社会初期没有计算机信息技术、和60多年来都未实行手势或除外交易、交易也只会员的名义进行的一期时技术手段落后、交易当时整个对会员场中介机构进行结算、交易所有就中介机构的账户即时、没有必要、也没有技术条件有对每客户的账户一在手中交易的结果之、交易所给会员分配编码、实行"总码交易"中监管全分、即生使用于计算机交易系统、也未改变"两有计算机信息技术的应用、现货交易信息与传递即现了打手势或喊价与计算机中介的情况、比如今大在生期的商业交易所集中、动能强大的CME和EX系统与场内的手势或除外交易不是具有的"2017年、芝加哥商业交易所集团期货期权交易量中、电子平台交易占比83%、公开喊价占比5%、大宗交易与长本协商达成占比12%。但手续便能、交易所和管理当中介机构直对感应进行穿透式的"一对一"的"管理"中介机构在为客户处理交易的过程中、有一块客户与对和场外的投行商间往来或已与九投占有矿、一目穿透、马其机高知发矿、交易所应不能直接管理到"穿透式"监管、因为它们认为这个制度对交易所的机构来说不可

一个好主意，品种部门一眼看穿的“一户一码”制度对它们不利2014年境内个股股指期货，两方的场内在经纪商层面实施户管理方式，对混码账户的交易形式也在逐步改进完善。回归概念不是一成不变的，##无在各种文化冲突碰撞中共同进步一定为一在这一点上，中国版“一户一码”在适应西方熟悉的习惯之外提供了另外一种解决方案。

中国期货市场建立时，一方面随着交易电子化的兴起，各成熟期货交易所管理结算客户账户提供了条件：另一方面由于交易席位实名制，交易编码是客户名，那么平仓必须平客户的仓，而仅凭结算编码客户一十多年的实践证明，这个制度有利于中国期货市场发展，符合现阶段中国的国情。2007年，“一户一码”制度写进了《期货条例》中《中华人民共和国期货法》立法获来自境内外的一期货业界人士把这项中国期货市场的制度创新成果写入法律一直面临。中国期货市场的保证金安全存管监控制度、限仓制度、关联账户管理、大户报告制度等，都是建立在“一户一码”制度基础上的，为资本市场探索、防范风险起到了不可替代的作用。

在中国，投资者期货市场的“穿透式”监管制度也日益受到重视。2017年##月，在中国证监会组织的会议上，中国证券会的代表对“穿透式”监管制度做了专题介绍，强调了对会者的高度关注和重视。中国期货市场设计了两方面场没有的“一户一码”，实现“混码交易”制度。

## 国情不同：各自皆有“特色”

期货市场已经走过近20年，经历了各种风险考验，其中面临较

部长亨利·保尔森（Henry Paulson）说："阿里巴巴的商业模式非常独到的、亿贝（eBay）在淘宝之前出现、财宝（PayPal）也先于支付宝问世、柯士银行也已在西方盛行多年。但每个案例中、马云都根据本地市场做出关键改变。比如、鉴于许多中国人没有信用卡、他就非常聪明地设计了一个可信赖的在线支付系统。在中国、各种独到需求驱动着一切适应性变化。"今天、阿里巴巴旺旺纸的移动支付已经成为全球金融科技的领跑者。为此界面新闻、美国《财富》杂志网站2017年12月6日有篇文章说："在移动生态系统和移动支付领域、中国领先于美国。部分原因是中国越过桌面计算机进入移动手机时代。如今、微信支付有超过6亿活跃用户、与超苹果支付用户一与中国市场的紧密结合、使中国的高科技公司在金融科技领域能够实现超车。再者、对具有中国特色的制度和产品能够在世界舞台崭露头角应该有我们的自信、中国也可以成为世界规则制定的参与者与贡献者。

看了伦敦和芝加哥期货市场的一些资料、发现每个国家的期货市场都既有一般性的地方、也有自己特殊性的地方。虽然各国期货市场在大的原则上都差不多、但共性之下每个国家都有自己的特色。

从期货合约设计看、我国目前的50多个品种、合约期限都在一年以内。大部品期货一般是1-12月有几个合约；农产品期货一般是隔月一个合约；金融期货一般是当月、下月及随后的两个季月三个季度的最近一个月一个合约。成熟的场期货品种合约数量普遍较多、合约期限较长。如美国期货市场、农产品期货一般上两年

[1] 参见[美]查尔斯·金德尔伯格：《经济过热、经济恐慌及经济崩溃》，第356页，北京大学出版社，2007年。

个合约或每月一个合约，合约期限最长能到三年左右；能源类期货一般是每月一个合约，合约期限最长可达10年左右；金融期货一般是连续多个季月合约，如标准普尔500股指期货是连续5个季月合约，英国期货市场每日、周、月合约，同时有超过一年以上的合约，短期利率期货合约期限最长可达63个月，伴随利率期货合约期限最长可达27个季月。伴随主要是金融期货，一般也是连续多个季月合约，如交易量最大的长期欧元债券期货（Euro-Bund futures），就是连续三个季月合约。

从交易方式看，我国期货交易所采用的是电子撮合交易，美国芝加哥商业交易所是公开喊价和电子撮合交易相结合，英国伦敦金属交易所是公开喊价，办公室和电话交易即场外交易，电子撮合交易一种交易方式而已，德国欧洲期货交易所（EUREX）与中国一样是电子撮合交易。

但是，值得注意，即使很类似为避险者、投机者大约英国和美国的期货交易也是有许多不同，如交割方面，伦敦金属交易所可以有天交易，这点与美国等其他国家期货市场的重要区别。伦敦金属交易所每天都有合约到期并进行交割；而美国期货市场一般是每月交割一次，期货合约持有者如果不想到期交割，可以选择提前平仓，或将合约转到以后月份去，中国主要学习和借鉴美国期货市场制度，交割方面与美国比较接近。

上面的叙述说明，即使有发达的场内市场，也有一个广泛的场外市场，两者之间有"特殊性"结合的问题。伦敦国际金融期货交易所（IFEX）首席执行总裁尼克·威尔瑞奇（Nick Weinreb）2010年发表在北京金融街思远论坛演讲的题目为"伦敦金融市场"，谈到伦敦金融市场即场内市场是一个约一百的自由市场，行业自律在执行过程中，确